

PRAVILNIK**O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA**

("Sl. glasnik BiH", br. 51/2012 i 68/2016)

GLAVA I**ODJELJAK A. OPŠTE ODREDBE****Član 1**

(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (u daljem tekstu: Pravilnik) određuje se sadržaj Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza (u daljem tekstu: Registar), određuju se lica koja se registruju i upisuju u Registar, osnov registracije, nadležnost, postupak registracije, dodjela identifikacionog broja obveznika indirektnih poreza (u daljem tekstu: identifikacioni broj) i prestanak registracije obveznika indirektnih poreza.

Član 2

(Definicije)

U smislu ovog Pravilnika sljedeći pojmovi znače:

"obveznik indirektnih poreza" lice registrovano po jednom ili više osnova registracije i upisano u Registar;

"identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza" broj koji dodjeljuje Uprava za indirektno oporezivanje i koji je jedinstven za svakog obveznika indirektnih poreza;

"UIO" Uprava za indirektno oporezivanje;

"povezano lice" je

- bračni drug, dijete, roditelj, usvojilac, usvojenik podnosioca zahtjeva, odgovornog lica i/ili vlasnika istog;
- lica koja sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem i/ili vlasnikom istog žive u zajedničkom domaćinstvu;
- lice (pravno ili fizičko) koje ima kontrolni uticaj ili ima ekonomski interes sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem i/ili vlasnikom u pravnom poslu ili radnji.

Član 3

(Osnov za registraciju i upis u Registar)

Registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza može se vršiti po sljedećim osnovama:

- a) registracija za PDV i/ili;
- b) obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja i/ili;
- c) obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije i/ili;
- d) registracija za akcizu.

GLAVA II**ODJELJAK A. VRSTE I OBLIK REGISTRACIJE**

Član 4

(Lice koje se registruje i upisuje u Registar)

Lice koje se registruje i upisuje u Registar je:

- a) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i lice koje podnosi zahtjev za registraciju shodno članu 44. i čl. 58-61. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u);
- b) lice koje je registrovano u registracijskom sudu ili kod drugog nadležnog organa (dalje u tekstu: registrovano lice) i koje vrši spoljnotrgovinsko poslovanje;
- c) registrovano lice koje obavlja djelatnosti međunarodne špedicije;
- d) lice poreski obveznik iz člana 12. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakona o akcizama) i člana 13. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.

Član 5

(Registracija za PDV obavezna i dobrovoljna)

- (1) Svako lice koje u kalendarskoj godini ostvari promet propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV-u, ili je ostvarilo promet manji od zakonom propisanog iznosa, a dokumentacija koju priloži nedvosmisleno ukazuje da će preći prag propisan članom 57. stav (1) Zakona, dužno je podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren ili je vjerovatno da će biti ostvaren navedeni promet.
- (2) Lice, koje nije obavezno da se registruje za PDV u skladu sa stavom (1) ovog člana, može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju prema odredbama člana 44. Zakona o PDV-u.
- (3) Dobrovoljna registracija se može odobriti i u slučajevima koji su definisani članom 61. Zakona o PDV.
- (4) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu Uprava) licima iz ovog člana dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV."

Član 6

(Registracija zasebnih poslovnih subjekata)

- (1) Lice koje ima više od jednog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini i ostvaruje oporezivi promet ili je vjerovatno da će ga ostvariti u iznosu većem od iznosa određenog kao prag PDV-a može podnijeti zahtjev za registraciju za PDV za svaki zasebni poslovni subjekt, pod uslovom da se knjigovodstvo vodi odvojeno za svaki poslovni subjekt, tako da omogućava jasan pregled poslovanja poslovnog subjekta, što obezbjeđuje ispunjavanje poreskih obaveza.
- (2) Lice iz stava (1) ovog člana zahtjev za registraciju zasebnog poslovnog subjekta podnosi samo na osnovu procijenjenog prometa za tekuću kalendarsku godinu poslovnog subjekta za koji podnosi zahtjev.

Član 7

(Zajednička registracija)

- (1) Zahtjev za zajedničku registraciju za PDV se podnosi od strane obveznika, pravnog lica ili "matične" firme, prilažući popunjene zahtjeve lica uključenih u zajedničku registraciju i navodeći ukupni promet tih lica u svom zahtjevu.
- (2) Da bi Uprava odobrila zajedničku registraciju lica iz stava (1) ovog člana, isti treba da ispunjavaju uslove iz člana 59. stav (3) Zakona o PDV-u, o čemu treba da dostave dokaze kao priloge.
- (3) Nakon provedenog postupka registracije Uprava dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV "matičnoj" firmi.

Član 8

(Registracija lica koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini)

(1) Lice koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a ostvaruje oporezivi promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u smislu člana 60. Zakona o PDV-u registruje se kod UIO i imenuje poreskog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

(2) Punomoćnik je obveznik PDV-a, koji u ime registrovanog lica iz stava (1) ovog člana, nakon registracije za PDV navedenog lica i pozivajući se na identifikacioni broj istog, Upravi dostavlja sve prijave, naloge, zahtjeve i druga akta u skladu sa propisima.

ODJELJAK B. SADRŽAJ REGISTRA, NADLEŽNOST ZA FORMIRANJE I VOĐENJE REGISTRA

Član 9

(Sadržaj Registra)

(1) Registar sadrži sljedeće obavezne zajedničke podatke:

a) opšti podaci: naziv lica, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) ili jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB), adresa, sjedište ili mjesto obveznika, telefon, telefaks i e-mail (ukoliko postoji), kao i druge podatke za potrebe Uprave;

b) oblik organizovanja;

c) vrste i opis oporezive poslovne aktivnosti uključujući informacije o mogućem sudjelovanju u maloprodaji;

d) brojevi transakcijskih računa otvorenih kod poslovnih banaka;

e) podaci o odgovornim licima;

f) jezik kojim obveznik želi da komunicira sa Upravom;

g) datum podnošenja zahtjeva i datum upisa u Registar;

h) identifikacioni broj.

(2) Posebni podaci u Registru za lice koje podliježe obavezi registracije za PDV su:

a) podaci o licu ovlašćenom za zastupanje podnosioca zahtjeva za PDV;

b) podaci o većinskom vlasniku u pravnom licu;

c) podaci o vlasništvu svojih kompanija, partnerstva ili kapitala u drugom subjektu;

d) podaci o računovođi podnosioca zahtjeva izvan kompanije podnosioca;

e) podaci o prethodnom poslovanju koji se odnose na podatke o preuzetim privrednim subjektima ili promjeni pravnog oblika;

f) nadležna organizaciona jedinica UIO;

g) datum utvrđivanja prava i obaveza po osnovu registracije za PDV i

h) drugi podaci za potrebe Uprave.

(3) Posebni podaci u Registru za lice koje obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje su:

a) podatak o registraciji djelatnosti spoljnotrgovinskog poslovanja; i

b) drugi podaci za potrebe Uprave.

(4) Posebni podaci u Registru za lice registrovano za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije su:

a) podatak o registraciji djelatnosti međunarodne špedicije;

b) podaci o lokaciji za podnošenje carinskih prijava, carinska ispostava/carinski referat na graničnom prelazu (CI/CRGP);

c) podaci o licima koji će podnositi carinske prijave;

d) podaci o roku važenja certifikata/licence za lica koja će podnositi carinske prijave, ako je isti ograničenog roka važenja;

e) podaci o roku važenju certifikata/licence za lokaciju za podnošenje carinskih prijava, ako je isti ograničenog roka važenja; i

f) drugi podaci za potrebe Uprave.

(5) Posebni podaci u Registru za obveznika akcize su:

a) vrsta akcize;

b) datum početka uvoza, proizvodnje i/ili nabavke akciznih proizvoda;

c) podaci o proizvodnom pogonu i/ili skladištu akciznih proizvoda i sirovina i

d) drugi podaci za potrebe Uprave.

Član 10

(Nadležnost za formiranje i vođenje Registra i dostupnost podataka iz Registra)

(1) Registraciju obveznika indirektnih poreza vrši Uprava za indirektno oporezivanje, Sektor za poreze.

(2) Zahtjev za registraciju podnosi se Odsjeku za poreze u nadležnom regionalnom centru UIO prema sjedištu / prebivalištu podnosioca zahtjeva, gdje se vrši kontrola njegove usaglašenosti sa priloženim dokumentima i unosi u informacioni sistem Uprave.

(3) Rješenje o registraciji donosi Središnji ured UIO Sektor za poreze, Odsjek za podršku, a uvjerenje o registraciji Središnji ured UIO Sektor za poreze.

(4) Registar se formira i vodi u elektronskom obliku, a određeni podaci iz istog mogu se dokumentovati i u štampanom obliku.

(5) Podaci iz Registra dostupni su svim organizacionim jedinicama Uprave, u skladu sa ovlašćenjima pristupa.

(6) Opšti podaci iz Registra, propisani članom 9. stav (1) ovog Pravilnika (naziv lica, adresa, sjedište, identifikacioni broj) i osnov registracije i upisa u Registar dostupni su javnosti na web stranici Uprave.

ODJELJAK C. POSTUPAK REGISTRACIJE I UPISA

Član 11

(Podnošenje zahtjeva za registraciju i upis u Registar)

(1) Zahtjev za registraciju i upis u Registar podnosi se na obrascu ZR1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za registraciju se podnosi mjesno nadležnom regionalnom centru. Spisak opština po mjesnoj nadležnosti regionalnog centra je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Zahtjevom se može zatražiti registracija i upis po jednom ili više osnova iz člana 2. ovog Pravilnika.

(4) Podnosilac zahtjeva je dužan da podatke na kojima zasniva zahtjev iznese tačno i istinito.

Član 12

(Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za PDV)

(1) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o PDV-u, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju shodno članu 44. i članu 61. Zakona o PDV-u, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) pravno lice:

1) rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV;

2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko

trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;

3) lična karta vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;

4) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;

5) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina;

6) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina i

7) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu.

b) fizičko lice preduzetnik i fizičko lice građanin:

1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičkog lica građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u;

2) lična karta podnosioca zahtjeva;

3) uvjerenje/potvrdu o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, (osim fizičkog lica - građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u);

4) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) ili drugi dokaz o otvorenom transakcijskom računu za fizičko lice građanina koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu, određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;

5) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za fizičko lice- preduzetnika, stranog državljanina i

6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva fizičkog lica - preduzetnika, stranog državljanina.

c) zavisno od vrste registracije, uz zahtjev za registraciju za PDV, lice je dužno dostaviti i:

1) dokaz o sticanju prava na raspolaganje dobrima, za slučajeve registracije lica (član 57. stav (12) Zakona o PDV-u);

2) posljednji bilans uspjeha povezanih lica ili konsolidovani bilans uspjeha za slučajeve zajedničke registracije lica (član 59. Zakona o PDV-u);

3) ugovor o zakupu, za registraciju lica koje iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje), prema članu 57. stav (1) i članu 61. stavovi (1), (2), (3) i (6) Zakona o PDV-u;

4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju lica koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u, te za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;

5) uvjerenje nadležnog organa da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivrednom obradom posjeda, za registraciju lica prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u;

6) pismenu saglasnost zakupca, za dobrovoljnu registraciju za PDV na već ustanovljene zakupe, za registraciju lica prema članu 61. stav (3) Zakona o PDV-u;

7) ugovor o kupoprodaji objekta, za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;

8) ugovor o izgradnji objekta, a za registraciju lica prema članu 61. stav (4) i (6) Zakona o PDV-u,

9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji objekta za lice koje vrši prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članu 4. stav (3) tačka

4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema članu 57. stav (1) i članu 44. stav (6) Zakona o PDV-u.

d) Za registraciju prema članu 60. Zakona o PDV-u:

1) ugovor o zastupanju sa poreskim punomoćnikom i punomoć sa podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreskog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;

2) ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;

3) dokumenta o upisu u registar domicilnog nadležnog organa, zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u BiH;

4) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane državljanine i.

5) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreskog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu.

Član 13

(Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja)

Registrovano lice u BiH koje obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje, uz zahtjev za registraciju podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:

a) za pravna lica rješenje nadležnog suda, a za ostala lica rješenje drugog nadležnog organa, za obavljanje djelatnosti spoljnotrgovinskog poslovanja;

b) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;

c) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;

d) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;

e) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;

f) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina;

g) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina.

Član 14

(Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za međunarodnu špediciju)

(1) Registrovano lice u BiH koje obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i međunarodnu špediciju, radi obavljanja poslova zastupanja pred carinskim organima za poduzimanje radnji i postupaka predviđenih carinskim propisima, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) sertifikat/licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova međunarodne špedicije izdato od nadležnog organa, u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast;

b) sertifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima.

(2) Ukoliko se registracija i upis u Registar traži za poslovnu jedinicu, podnosi se i sertifikat/licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova međunarodne špedicije za tu poslovnu jedinicu i sertifikat ili

odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena u poslovnoj jedinici na tim poslovima.

(3) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije lica koje u svoje ime i za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenice se drugi dokazi (rješenje nadležnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije, sertifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima), u skladu sa propisima nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH.

(4) Da bi lice iz ovog člana moglo biti registrovano za obavljanje međunarodne špedicije, mora ispuniti uslove i za registraciju po osnovu obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa.

Član 15

(Dokumentacija koja se podnosi za registraciju obveznika akcize)

(1) Obveznik akcize uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predocjenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) pravno lice proizvođač i/ili uvoznik

1) rješenje o upisu u sudski registar;

2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;

3) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;

4) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina i

5) prijavu proizvodnog pogona za pravno lice proizvođača akciznih proizvoda.

b) fizičko lice-preduzetnik

1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;

2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH;

3) ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i

4) prijavu proizvodnog pogona i skladišta akciznih proizvoda i sirovina.

c) Pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predocjenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;

2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;

3) ugovor o vršenju usluge proizvodnje akciznih proizvoda;

4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;

5) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina;

6) prijavu proizvodnog pogona za proizvođača akciznih proizvoda koji vrši uslugu proizvodnje.

d) Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predocjenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za obavljanje djelatnosti;

2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;

3) izjavu o namjeri nabavke akciznih proizvoda od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize;

4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, odnosno ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i

5) prijavu skladišta akciznih proizvoda.

e) pored gore navedenih dokumenata, lice iz tačke a) do d) je dužno uz zahtjev dostaviti u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji i sljedeće:

1) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;

2) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH za odgovorno lice stranog državljanina i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-strane državljanine;

3) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina.

f) preuzete firme

1) ako je firma preuzeta od fizičkog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte prethodnog vlasnika;

2) ako je firma preuzeta od pravnog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje/potvrdu o registraciji kod nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) alineja 4) ovog člana, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenem poslu.

Član 16

(Validnost dokumentacije)

(1) Podnosilac zahtjeva dužan je priložiti propisanu dokumentaciju iz ovog Pravilnika u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji.

(2) Ovjera fotokopije dokumentacije iz stava (1) ovog člana ne može biti starija od 60 dana.

(3) Ukoliko se traži registracija i upis u Registar po više osnova iz člana 3. ovog Pravilnika, dokumentacija koja je zajednička, podnosi se samo u jednom primjerku.

Član 17

(Postupak registracije)

(1) Po prijemu zahtjeva sa priložima, Uprava pokreće postupak registracije lica iz člana 4. ovog Pravilnika.

(2) U postupku registracije Uprava može ispitivati dokaze i činjenice, te provjeravati tačnost i istinitost podataka navedenih u zahtjevu.

(3) Provjera iz stava (2) ovog člana može se vršiti i neposrednim uvidom na terenu.

Član 18

(Određivanje uslova za registraciju)

(1) Ukoliko to nalažu okolnosti, UIO može, na osnovu člana 46. stav (4) Zakona o postupku indirektnog

oporezivanja, preduzeti odgovarajuće mjere osiguranja u smislu uslova za dozvoljavanje registracije ili dozvoljavanje ponovne registracije.

(2) Okolnosti navedene u stavu (1) ovog člana su saznanja:

- a) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva ima neizmirene poreske obaveze ili nije podnosilo PDV prijave; ili
- b) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva je bilo osuđivano za utaju poreza ili je podlijegalo novčanoj kazni ili drugim kaznenim konsekvencama po zakonodavstvu vezanom za ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih poreza; ili
- c) da je uvidom u službene evidencije UIO utvrđeno da je bilo kojem povezanom licu sa podnosiocem zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za registraciju, iz razloga što je prilikom podnošenja istog dao netačne podatke; ili
- d) da vlasnici i/ili odgovorna lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnici nemaju stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine; ili
- e) da poreski punomoćnik stranog lica koje ostvaruje oporezivi promet u Bosni i Hercegovini, kao i s njim povezani poreski obveznici imaju neizmirene poreske obaveze, ili su bili osuđivani za utaju poreza ili su podlijegali novčanoj kazni ili drugim kaznenim konsekvencama vezanim za ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih poreza, kao i u slučajevima gdje je zatraženo sudsko odlučivanje, a nije okončan postupak; ili
- f) da podnosilac zahtjeva ima blokirane bankovne račune zbog neplaćanja poreskih obaveza.

(3) Kao mjeru osiguranja iz stava (1) ovog člana UIO traži garanciju kao uslov za dozvoljavanje registracije ili ponovne registracije.

(4) Pod garancijom iz prethodnog stava podrazumijeva se bankovna garancija i gotovinski depozit.

(5) UIO prihvata polog gotovinskog depozita kao mjeru osiguranja samo ukoliko podnosilac zahtjeva za registraciju, iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti obezbijediti bankovnu garanciju.

(6) Garancijom se obezbjeđuje plaćanje obaveza indirektnih poreza, odnosno dug indirektnih poreza nastao nakon registracije obveznika i u roku važenja garancije, koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(7) UIO će posebnim Uputstvom bliže propisati način i postupak preduzimanja mjera osiguranja, kao i iznos garancije koja se podnosi u postupku registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

(8) Zaključak kod poduzimanja mjera osiguranja dostavlja se podnosiocu. U zaključku se jasno navodi da se registracija odnosno ponovna registracija ne dozvoljava do ispunjavanja uslova.

Član 19

(Dodjela identifikacionog broja)

(1) Nakon izvršene kontrole ispunjenosti uslova, ukoliko su traženi uslovi ispunjeni, Uprava licu dodjeljuje identifikacioni broj koji je jedinstven za svakog obveznika indirektnih poreza.

(2) Identifikacioni broj sastoji se od 12 cifara.

Član 20

(Osnov za formiranje identifikacionog broja licima koja u poreske svrhe koriste PIB/JIB, odnosno kreirani broj od strane Uprave)

(1) Osnov za formiranje identifikacionog broja je trinaestocifreni PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH ili trinaestocifreni broj koji kreira Uprava (kreirani broj počinje sa početne dvije cifre "41").

(2) Broj PIB/JIB koji nije izdat od nadležnih organa, ne može biti osnova za dodjelu identifikacionog broja.

Član 21

(Način formiranja i dodjela identifikacionog broja licu koje u poreske svrhe koristi PIB/JIB)

(1) Identifikacioni broj se formira na način da se od postojećeg PIB/JIB od 13 cifara, programski oduzme zajednička početna cifra "4", tako da se dobije broj od 12 (dvanaest) cifara.

(2) Identifikacioni broj od 12 cifara formiran na način iz stava (1) ovog člana, dodjeljuje se obvezniku indirektnih poreza.

Član 22

(Način formiranja i dodjele identifikacionog broja licu koje u poreske svrhe koristi jedinstveni matični broj građana)

(1) Fizičko lice građanin i poreski obveznik kod kojeg je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa prihod od poljoprivrede i šumarstva, u poreske svrhe koriste jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), koji ima 13 cifara.

(2) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana podnese zahtjev za registraciju i upis u Registar, u zahtjevu navodi JMBG i istom Uprava formira i dodjeljuje broj od 13 cifara, koji počinje sa početne dvije cifre "41". Ovako fomiran broj od 13 cifara upisuje se u Registar.

(3) Kada je upis završen i registracija odobrena, identifikacioni broj od 13 cifara se sistemski pretvara, oduzimanjem početne cifre "4", u identifikacioni broj od 12 cifara, koji sada počinje sa "1".

Član 23

(Način formiranja i dodjele identifikacionog broja licu iz člana 8. stav (1) ovog Pravilnika)

(1) Lice koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a vrši oporezivi promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini (član 60. Zakona o PDV), u svom zahtjevu navodi broj dodijeljen u poreske svrhe od strane nadležnog organa zemlje gdje je isti registrovan.

(2) Licu iz stava (1) ovog člana Uprava formira i dodjeljuje broj od 13 cifara, koji počinje sa početne dvije cifre **"41"**. Ovako fomiran broj od 13 (trinaest) cifara upisuje se u Registar.

(3) Kada je upis završen i registracija odobrena, identifikacioni broj od 13 cifara se sistemski pretvara, oduzimanjem početne cifre **"4"**, u identifikacioni broj od 12 cifara, koji sada počinje sa **"1"**. Na ovaj identifikacioni broj poreski punomoćnik, nakon registracije za PDV lica iz stava (1) ovog člana, poziva se u budućem komuniciranju sa Upravom, kada postupa u ime istog.

Član 24

(Dodjela identifikacionog broja kod ponovne registracije i registracije kad se nastavlja djelatnost)

(1) Licu kojem je po svim osnovama upisa iz člana 3. ovog Pravilnika prestala registracija, a naknadno je ponovo upisano u Registar, dodjeljuje se identifi- cioni broj u skladu sa čl. 21, 22. i 23. ovog Pravilnika.

(2) Licu koje nastavlja obavljati istu djelatnost kao prethodni obveznik na osnovu akta nadležnog organa u istom poslovnom prostoru i kojem je nadležna poreska uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila isti PIB/JIB, UIO dodjeljuje identifikacioni broj prethodnog obveznika.

Član 25

(Donošenje odluke o registraciji i upisu u Registar)

(1) Ukoliko neki od uslova za registraciju i upis u Registar nije ispunjen, Uprava poziva podnosioca zahtjeva da otkloni utvrđene nedostatke i određuje mu rok za postupanje, uz upozorenje da ukoliko se isti ne otklone, zahtjev će se riješiti prema stanju spisa.

(2) Središnji ured UIO Sektor za poreze, Odsjek za podršku donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju i u slučaju kada se provjerom, na način propisan stavom (3) člana 17. ovog Pravilnika, utvrdi da su podaci navedeni u zahtjevu netačni.

(3) Ukoliko su uslovi iz člana 57. stav (1) Zakona o PDV-u za registraciju i upis u Registar ispunjeni, Odsjek iz stava (2) ovog člana donosi rješenje o registraciji i upisu obveznika u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Rješenje iz stava (3) ovog člana, pored elemenata propisanih zakonom treba da sadrži i identifikacioni broj dodijeljen od ove Uprave, datum i osnov za registraciju obveznika, te druge neophodne podatke koji se odnose na registraciju.

Član 26

(Izdavanje uvjerenja)

(1) Nakon izvršene registracije i upisa u Registar, Središnji ured Sektor za poreze izdaje uvjerenje o izvršenom upisu u Registar.

(2) Uvjerenje se izdaje na jeziku i pismu navedenom u zahtjevu.

(3) Kada se uvjerenje o upisu uništi, izgubi ili ošteti, obveznik može tražiti izdavanje novog uvjerenja, podnošenjem pismenog zahtjeva sa obrazloženim razlozima i dokazom o objavi proglašavanja uvjerenja nevažećim u "Službenom glasniku BiH".

(4) Uvjerenje o upisu u Registar se postavlja na vidno mjesto u poslovnim prostorijama obveznika.

(5) Ako registrovani obveznik radi na više lokacija, uvjerenje se postavlja u poslovnim prostorijama sjedišta registrovanog obveznika.

Član 27

(Izgled i sadržaj uvjerenja)

(1) Uvjerenje se izdaje na memorandumu Uprave u formatu A4.

(2) Obavezni dijelovi uvjerenja o registraciji/upisu u Registar su:

- a) broj i datum izdavanja uvjerenja;
- b) pravni osnov izdavanja uvjerenja;
- c) naziv uvjerenja;
- d) broj i datum rješenja o registraciji;
- e) naziv, adresa (ulica, broj, poštanski broj, mjesto ili sjedište) obveznika;
- f) identifikacioni broj;
- g) osnov za registraciju po kojem je izvršen upis u Registar;
- h) datum utvrđivanja prava i obaveza po osnovu registracije za PDV i
- i) potpis i pečat izdavaoca uvjerenja.

(3) Obrazac uvjerenja o registraciji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 28

(Registracija za PDV fizičkog lica kojem je dodijeljen isti PIB/ JIB)

U slučaju kada jedno fizičko lice-preduzetnik, registrovani obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rješenju nadležnog organa, a u istom poslovnom prostoru nastavlja da obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji će podnijeti zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a, i istom je nadležna poreska uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB prethodnog obveznika, početak registracije kod novog PDV obveznika utvrđuje se narednog dana u odnosu na dan prestanka registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa obavljanjem iste dužni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a.

Član 29

(Utvrđivanje prava i obaveza po osnovu registracije za PDV)

(1) Lice koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u

iznosu većem od praga PDV-a, dužno je da podnese zahtjev s priložima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDV-a.

(2) Licu iz stava (1) ovog člana, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju se od narednog dana u odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet veći od zakonom propisanog praga.

(3) Za lice koje do momenta podnošenja zahtjeva nije ostvarilo oporezivi promet u iznosu većem od zakonom propisanog praga, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar, osim slučajeva iz člana 61. stav (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije počinje teći od početka prvog zakupa."

Član 30

(Registrovani obveznik PDV-a koji podnosi zahtjev za registraciju zasebnih poslovnih subjekata)

(1) Registrovani obveznik PDV-a koji ima više od jednog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini može podnijeti zahtjev za registraciju za PDV za svaki zasebni poslovni subjekt pod uslovima propisanim članom 6. ovog Pravilnika.

(2) Po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, Uprava dodjeljuje identifikacioni broj za zasebni poslovni subjekt i donosi rješenje o registraciji za PDV i upisu u Registar zasebnog poslovnog subjekta, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar.

Član 31

(Registracija po službenoj dužnosti za PDV i za akcizu)

(1) Ako lice koje ima obavezu da se registruje za PDV i za akcizu to ne uradi, Uprava će izvršiti registraciju i upis u Registar po službenoj dužnosti, istom dodijeliti identifikacioni broj, donijeti rješenje o registraciji i upisu, te izdati uvjerenje o izvršenoj registraciji/upisu.

(2) Obveznik indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana nije oslobođen bilo kakvih obaveza ili odovornosti u skladu sa propisima koji regulišu oblast indirektnog oporezivanja.

Član 32

(Promjena podataka)

(1) Registrovani obveznik indirektnih poreza je dužan Upravi prijaviti svaku promjenu podataka iz Registra u roku od osam dana po nastupanju promjene.

(2) Uprava, po zahtjevu obveznika ili po službenoj dužnosti, a na osnovu dokumentovanih činjenica o promjeni podataka i nakon sprovedenog postupka vrši promjene u Registru.

(3) Ako se radi o promjeni podataka koji su sadržani u ranije izdatom rješenju i uvjerenju donosi se rješenje o upisu promjene podataka u Registru u roku od 30 dana od dana prijave promjene i izdaje novo uvjerenje.

GLAVA III

ODJELJAK A. PRESTANAK REGISTRACIJE

Član 33

(Prestanak registracije po zahtjevu obveznika)

(1) Obveznik može podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije po jednom, više ili svim osnovama registracije navedenim u članu 3. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za prestanak registracije je akt slobodne forme uz koji podnosilac upisuje i prilaže:

a) originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Registar;

b) pun naziv obveznika;

c) tačnu adresu obveznika;

d) detaljno objašnjenje razloga prestanka registracije s potrebnim priložima.

(3) Poreski obveznik nad kojim je otvoren stečajni postupak zahtjev za prestanak registracije može podnijeti najkasnije sa danom objavljivanja poziva za ročište za glavnu diobu, uz koji prilaže dokumentaciju propisanu članom 38. stav (1) do (4) ovog Pravilnika.

Član 34

(Zahtjev za prestanak registracije za PDV)

(1) Na osnovu zahtjeva registrovanog obveznika za PDV Središnji ured UIO - Sektor za poreze, Odsjek za podršku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, može donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV, ako registrovani obveznik PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini nije prešao prag propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV, osim lica iz člana 44. stav (7) i lica iz člana 61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima u vrijeme podnošenja zahtjeva nije protekao period za koji imaju obavezu plaćanja PDV-a.

(2) Odsjek iz stava (1) ovog člana može donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV na osnovu zahtjeva registrovanog obveznika i u slučajevima kada je:

a) obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prenos registrovane firme odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije registrovanog PDV obveznika;

b) obveznik PDV-a promijenio područje poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno Zakonu o PDV-u;

c) obveznik prestao ispunjavati uslove za registraciju zasebnog poslovnog subjekta propisane članom 58. stav (2) Zakona o PDV-u i članom 6. ovog Pravilnika.

Član 35

(Zhtjev za prestanak registracije po osnovu akcize)

(1) Obveznik akcize dužan je podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije u slučaju prestanka obavljanja prometa akciznih proizvoda koji su predmet oporezivanja prema Zakonu o akcizama Bosne i Hercegovine.

(2) Registrovani obveznik koji prema odredbama Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine prestaje biti obveznik akcize, dužan je podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog zakona.

(3) Obveznik iz stava (1) i (2) ovog člana uz zahtjev dostavlja popis akciznih proizvoda na zalihi i dokaz o izmirenju obaveza po osnovu indirektnih poreza.

Član 36

(Pokretanje i provođenje postupka prestanka registracije obveznika po službenoj dužnosti)

(1) Uprava po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak prestanka registracije, odmah po saznanju:

a) da podaci koji su dati u postupku registracije nisu tačni;

b) da obveznik nije na vrijeme prijavio promjene podataka u skladu sa članom 32. ovog Pravilnika;

c) da su nerezidentni računi otvoreni u poslovnim bankama korišćeni u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza;

d) da je Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika ili Grupa za reviziju i kontrolu u nadležnom regionalnom centru u postupku revizione kontrole utvrdila da su ispunjeni propisani uslovi za prestanak registracije obveznika indirektnih poreza;

e) da su nastale i druge okolnosti zbog kojih obveznik ne ispunjava uslove za registraciju;

f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet koji prelazi iznos koji je utvrđen odredbom člana 57.

stav (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini, osim za lica iz člana 44. stav (7) i lica iz člana 61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima nije protekao period za koji imaju obavezu plaćanja PDV-a;

g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrovane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije registrovanog PDV obveznika i

h) da je obveznik PDV-a promijenio područje poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno Zakonu o PDV-u.

(2) Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO pokreće postupak prestanka registracije, obavještava obveznika o pokrenutom postupku i poziva istog da se u određenom roku izjasni i otkloni eventualne nedostatke.

(3) Nakon provedenog postupka, Odsjek iz stava (2) ovog člana donosi odluku prema stanju spisa.

Član 37

(brisan)

Član 38

(Obaveze registrovanog obveznika za PDV u postupku prestanka registracije)

(1) Registrovani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut postupak prestanka registracije, obavezan je da izvrši ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna dobra u skladu sa članom 36. Zakona o PDV-u do dana kada je Upravu obavijestio o prestanku obavljanja djelatnosti, odnosno do dana kada je Uprava po službenoj dužnosti pokrenula postupak za prestanak registracije za PDV.

2) Obveznik iz stava (1) ovog člana dužan je da obračuna i plati PDV na sva dobra koja će zadržati nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV ili pokretanja postupka za prestanak registracije po službenoj dužnosti, a za koja je ulazni porez djelimično ili u potpunosti odbijen.

(3) Obveznik PDV-a naveden u stavu (1) ovog člana je obavezan da izvrši popis svih dobara na zalihama te da obračuna PDV na dobra na zalihama kao da se radi o nabavci dobara za vlastite potrebe i da dostavi posljednju prijavu za PDV.

(4) Registrovani obveznik PDV-a je obavezan da izmiri sve obaveze indirektnih poreza i da podnese dokaz Upravi o obračunu PDV-a, popisne liste dobara na zalihama i kapitalnih dobara sa danom podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV, odnosno u roku od petnaest dana od dana kada je isti obaviješten o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV po službenoj dužnosti.

(5) Nakon zaključenja postupka stečaja obveznik je dužan dostaviti Upravi pravosnažno rješenje o zaključenju stečajnog postupka i vratiti originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar.

(6) Registracija obveznika koji nije u mogućnosti da izmiri sve obaveze indirektnih poreza će prestati i u slučajevima kad je UIO otpisala dug nakon iscrpljivanja svih mogućnosti u postupku prinudne naplate da bi naplatila neplaćene obaveze.

Član 39

(Obaveze Uprave u postupku prestanka registracije za PDV i/ili akcizu)

(1) Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO, po prijemu dokaza navedenih u čl. 33., 34., 35., 36., 38. i 40. ovog Pravilnika, upućuje zahtjev za revizionu kontrolu nadležnom odsjeku Sektora za poreze.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, zahtjev za revizionu kontrolu neće biti upućen nadležnom odsjeku za obveznika nad kojim je zaključen postupak likvidacije ili stečaja ili izvršena statusna promjena kojom je društvo prestalo da postoji, a Odsjek za podršku će postupiti na način propisan članom 43. ovog Pravilnika.

(3) Odsjek za podršku može bez ponovnog vršenja revizije kontrole, provesti postupak utvrđenja ispunjenosti uslova za prestanak registracije, ukoliko je obveznik iz stava (2) ovog člana:

a) bio predmet revizije kontrole nakon otvaranja likvidacije, odnosno stečaja ili

b) bio predmet revizije kontrole prije izvršene statusne promjene ili

c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizije kontrole nakon izvršene statusne promjene.

(4) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, zahtjev za revizionu kontrolu neće biti upućen nadležnom odsjeku u postupku prestanka registracije, pokrenutom po službenoj dužnosti, za obveznika PDV-a koji je od početka registracije u svim prijavama samooporezivanja, u svim poljima prijave iskazao nule (0).

(5) Odsjek za podršku donosi rješenje o prestanku registracije za obveznika iz stava (4) ovog člana nakon provedenog postupka provjera, ukoliko su ispunjeni uslovi za donošenje istog.

(6) Nakon izvršene revizije kontrole i prijema zapisnika o kontroli, Odsjek za podršku donosi rješenje o prestanku registracije ukoliko su ispunjeni uslovi za donošenje istog.

(7) Prestanak registracije obveznika po osnovu PDV-a i/ili akcize utvrđuje se sa posljednjim poreskim periodom koji je obuhvaćen revizionom kontrolom ili posljednjim poreskim periodom za koji je podnesena PDV prijava, osim u slučajevima iz stava (3), (4) i (5) ovog člana, kada se prestanak registracije utvrđuje sa danom donošenja rješenja.

(8) Ukoliko uslovi za prestanak registracije nisu ispunjeni Odsjek iz stava (1) ovog člana donosi odluku prema stanju spisa.

Član 40

(Prestanak registracije obveznika akcize po službenoj dužnosti)

(1) Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije obveznika akcize kada isti prestane ispunjavati uslove shodno propisima kojima se reguliše oporezivanje akcizom.

(2) Ukoliko obveznik akcize prestane obavljati djelatnost koja je bila osnov registracije Odsjek iz stava (1) ovog člana donosi rješenje o prestanku registracije.

Član 41

(Prestanak registracije obveznika koji koja obavljaju spoljnotrgovinskom poslovanje i poslove međunarodne špedicije)

(1) Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO pokreće postupak prstanka registracije po zahtjevu obveznika ili po saznanju o nastupanju okolnosti zbog kojih obveznik ne ispunjava uslove za registraciju po osnovu obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja i/ili međunarodne špedicije.

(2) Rješenje o prestanku registracije obveznika koji obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i poslove međunarodne špedicije donosi Odsjek iz stava (1) ovog člana.

(3) Prestanak registracije po navedenim osnovama utvrđuje se sa danom donošenja rješenja o prestanku registracije.

Član 42

(Prestanak registracije po svim osnovama)

(1) Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO pokreće postupak prestanka registracije po službenoj dužnosti ili na zahtjev obveznika, u slučaju prestanka registracije po svim osnovama po kojima je isti upisan u Registar.

(2) Odsjek nakon provedenog postupka iz stava (1) ovog člana i utvrđivanja ispunjenosti uslova donosi rješenje o prestanku registracije obveznika i odjavljivanju ili oduzimanju identifikacionog broja.

(3) Jednom kada se odjavi ili oduzme identifikacioni broj ostaje evidentiran u Registru sa oznakom "odjavljen/oduzet identifikacioni broj".

Član 43

(Oduzimanje identifikacionog broja)

(1) Nakon pokretanja postupka prestanka registracije, a koji se ne može okončati iz razloga što je poreski

obveznik nedostupan za kontrolne organe UIO, te iz razloga što je poreski obveznik brisan iz registra nadležnog suda ili registra drugog nadležnog organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i u slučaju kada se utvrdi da poreski obveznik obavlja poslovnu djelatnost kao "fiktivni promet" s ciljem da se prevarom izbjegne plaćanje PDV-a, Odsjek za podršku Sektora za poreze UIO, oduzima identifikacioni broj, o čemu obavještava poreskog obveznika.

(2) Odsjek za podršku će oduzeti identifikacioni broj i u slučaju kada je pokrenut postupak prestanka registracije obveznika koji je prestao sa radom (po rješenju nadležnog organa, brisan iz registra nadležnog suda entiteta i Brčko Distrikta BiH ili po nekom drugom osnovu), a koji se ne može okončati iz razloga što obveznik ima neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksu.

(3) U postupku prestanka registracije obveznika kod kojeg nije izvršena reviziona kontrola, Odsjek za podršku može oduzeti identifikacioni broj za obveznika koji je registrovan po članu 57. stav (1) Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj godini nije ostvario ukupan promet veći od 50.000,00 KM.

(4) Obveznik kojem je oduzet identifikacioni broj po osnovu PDV-a iz razloga navedenog u stavu (3) ovog člana, dužan je Odsjeku za podršku podnijeti zahtjev za vraćanje oduzetog identifikacionog broja, ukoliko ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj godini, veći od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz o pređenom pragu oporezivanja.

(5) Oduzeti identifikacioni broj ostaje evidentiran u Registru kao takav.

(6) Uprava po konačnosti rješenja o oduzimanju identifikacionog broja dostavlja obavještenje o istom organu koji je obvezniku izdao rješenje za obavljanje djelatnosti i nadležnoj poreskoj upravi entiteta, odnosno Brčko Distrikta BiH.

(7) Uprava vrši objavljivanje spiska oduzetih identifikacionih brojeva na zvaničnoj internet stranici Uprave.

(8) Ukoliko prestanu okolnosti iz stava (1) ovog člana, Odsjek može poreskom obvezniku ponovo dodijeliti oduzeti identifikacioni broj.

(9) Odsjek za podršku će okončati postupak prestanka registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje identifikacionog broja obveznika iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, a pod uslovom da su prethodno ispunjeni uslovi za prestanak registracije istih.

Član 44

(Pravna sredstva)

Rješenja donesena u skladu sa odredbama ovog Pravilnika koja imaju uticaj na registraciju bilo kojeg lica, mogu biti predmet žalbe u skladu sa odredbama i uslovima uspostavljenim zakonima koji regulišu indirektno oporezivanje.

GLVA IV

ODJELJAK A. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45

(Prestanak primjene propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 28/07 i 54/10).

Član 46

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Samostalni članovi Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza

("Sl. glasnik BiH", br. 68/2016)

Član 23

Postupci registracije i upisa u Jedinistveni registar obveznika indirektnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci promjene podataka u Jedinistvenom registru obveznika indirektnih poreza, koji nisu okončani prije stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti [ovdje](#)

UPUTSTVO

za popunjavanje zahtjeva za registraciju i upis u Jedinistveni registar obveznika indirektnih poreza

"Obrazac ZR1" se popunjava čitko štampanim slovima.

Poglavlje I Osnovni podaci podnosioca zahtjeva

Redni broj 1. Upisati naziv podnosioca zahtjeva kako je navedeno u dokumentu za registraciju izdatog od suda ili naziv podnosioca fizičkog lica koje vodi posao kao samostalni privrednik kako je navedeno u dokumentu nadležnog organa ili prezime i ime fizičkog lica građana.

Redni broj 2. Upisati postojeći identifikacioni broj podnosioca zahtjeva dodijeljen od strane poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, JMBG ako je podnosilac fizičko lice-građanin, identifikacioni broj lica koji posjeduje u svojoj zemlji (koje u skladu sa članom 60. Zakona o PDV-u nema sjedište u BiH), odnosno identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza od 12 (dvanaest) cifara, ako je podnosilac već registrovan po jednom od osnova kod UIO.

Redni broj 3. Upisati punu adresu, ulicu, broj i poštanski broj, mjesto, opštinu/grad. Naziv države je potrebno da ispune samo podnosioci stranci, odnosno lica koja nemaju sjedište u Bosni i Hercegovini, a vrše promet dobara ili usluga ili uvoz istih u Bosnu i Hercegovinu. E-mail (ako podnosilac zahtjeva ima e-mail), broj telefona fiksne mreže podnosioca zahtjeva (ukoliko podnosilac zahtjeva nema broj telefona fiksne mreže upisuje broj telefona mobilne mreže preduzetnika/odgovornog lica u pravnom licu) i broj faks-a. (NAPOMENA: u ovo polje ne treba upisivati broj telefona računovođe). **Redni broj 4.** Popunjava UIO za vrijeme postupka registracije upisujući šifru opštine, entitet i nadležnu organizacionu jedinicu za podnosioca zahtjeva.

Poglavlje II Oblik organizovanja podnosioca zahtjeva

Redni broj 5. Označiti oznakom "X" oblik organizovanja podnosioca zahtjeva. Obratite pažnju da samo jedno polje može biti označeno! Podnosioci kojima ne odgovara ova klasifikacija mogu označiti polje: Ostalo.

Poglavlje III Poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva

Redni broj 6.1. Označiti sa "DA" ili "NE" da li će se podnosilac zahtjeva za registraciju baviti uvozom.

Redni broj 6.2. Popunjava UIO nakon provedenog postupka registracije označavajući odgovarajuće polje vezano za promet koji se odnosi na izvoz, a na osnovu podataka iz službene evidencije UIO.

Redni broj 7.1. Upisati opis oporezivih poslovnih djelatnosti podnosioca zahtjeva po osnovu kojih se prvi put upisuje u Jedinistveni registar obveznika indirektnih poreza po osnovu PDV-a.

Redni broj 7.2. Upisati opis drugih poslovnih djelatnosti podnosioca zahtjeva koje su osnov upisa po drugim osnovama za registraciju.

Redni broj 7.3. Označiti da li će se podnosilac zahtjeva baviti maloprodajom.

Redni broj 7.4. Popunjava UIO upisujući šifru djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti, koja je data u sistemu.

Redni broj 8. Ukoliko se podnositelj zahtjeva prijavljuje za bilo koju vrstu dobrovoljne registracije za PDV upisuje oznaku "X" u prazno polje kod oznake "DA".

Redni broj 9.1. Popunjavaju podnosioci zahtjeva za registraciju upisivanjem brojčanog iznosa ostvarenog prometa za prethodnu kalendarsku godinu. Podnosioci zahtjeva za registraciju po osnovu PDV-a upisuju iznos prometa za prethodnu kalendarsku godinu, ukoliko je u toj godini pređen prag oporezivanja. Ukoliko promet ostvaren u prethodnoj godini ne prelazi oporezivi prag u polje 9.1. upisati iznos ostvarenog prometa u tekućoj godini do dana podnošenja zahtjeva.

Redni broj 9.2. Popunjavaju podnosioci zahtjeva za registraciju upisivanjem brojčanog iznosa prometa procijenjenog za tekuću kalendarsku godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Redni broj 10. Upisati broj transakcijskog računa u banci podnosioca zahtjeva, s kojeg može plaćati obavezu indirektnih poreza. Prvi račun koji navedete koristit će se u slučaju povrata indirektnih poreza od strane UIO ukoliko su isti plaćeni.

Poglavlje IV Odgovorna lica podnosioca zahtjeva

Redni broj 11. Upisati prezime i ime, JMB, ulicu, broj, poštanski broj, mjesto i grad direktora pravnog lica, odnosno podatke vlasnika fizičkog lica preduzetnika, odnosno fizičkog lica-građana i broj kućnog telefona fiksne mreže. U slučaju da isti ne posjeduju broj telefona fiksne mreže upisati broj telefona mobilne mreže. Ukoliko je odgovorno lice podnosioca strani državljanin u polje JMB, umjesto JMB, upisuje se broj pasoša i država koja je isti izdala.

Redni broj 12. Upisati prezime i ime, JMB, ulicu, broj, poštanski broj, mjesto i grad drugih predstavnika pravnog lica ovlaštenih da zastupaju firmu, predstavljaju, potpisuju ugovore u ime firme, itd. Ukoliko je drugi predstavnik podnosioca strani državljanin u polje JMB, umjesto JMB, upisuje se broj pasoša i država koja je isti izdala.

Redni broj 13. Popunjavaju podnosioci zahtjeva u smislu člana 60. Zakona o PDV, podatke o ovlaštenom poreskom punomoćniku podnosioca zahtjeva, upisujući naziv firme, IB (identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza, jer je poreski punomoćnik obveznik PDV), prezime i ime i JMB odgovornog lica iz firme, te ulicu i broj, poštanski broj, mjesto i grad poreskog punomoćnika.

Poglavlje V Ostali podaci

Redni broj 14. Upisati podatke o vlasnicima samo za podnosioca zahtjeva za registraciju-pravna lica, koji mogu biti pravna ili fizička lica.

U polje "Naziv/ime i prezime" upisati naziv/ime i prezime, adresu i državu vlasnika.

U polje "PIB/JMB/IB" ako je vlasnik strano lice upisati identifikacioni broj koji mu je izdao nadležni organ zemlje gdje je isti registrovan, odnosno broj pasoša ako je vlasnik fizičko lice-građanin.

Ako podnositelj zahtjeva ima više od tri (3) vlasnika obavezan je da priloži listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u ovoj tabeli o svim vlasnicima (podatke o vlasnicima navoditi za minimalni udio u vlasništvu 10% dionica).

Redni broj 15. Upisati PIB/JMB/IB o većinskom vlasniku podnosioca zahtjeva, kompanije majke, ako je podnositelj zahtjeva kompanija-kćerka, podnositelj zahtjeva treba da navede koje od pravnih lica navedenih pod tačkom 14. je kompanija majka, tj. ako je podnositelj pravno lice i ima jedno pravno lice koje posjeduje više od 50% kapitala podnosioca zahtjeva.

Redni broj 16. Podnositelj zahtjeva-pravno lice, preduzetnik, građanin-upisuje podatke o učešću u kapitalu u drugim poslovnim subjektima, navodeći podatke o nazivu, PIB/IB i udjelu kapitala koji ima u njima.

Ako je podnositelj zahtjeva za registraciju fizičko lice-preduzetnik u ovo polje upisuje i sve poslovne subjekte i izdvojene poslovne prostorije koje ima u svom vlasništvu.

Ako podnositelj zahtjeva ima učešće u kapitalu u više od tri (3) poslovna subjekta, obavezan je priložiti listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u tabeli.

Redni broj 17. Upisati podatke podnosioca zahtjeva o korišćenju usluge za računovodstvo izvan kompanije. Podatke upisati zavisno od toga da li usluge računovodstva vrši pravno lice/fizičko lice-preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno da samostalno pruža usluge računovodstva (certificirani

računovođa). Navesti ime, PIB/IB i adresu za pravno lice/fizičko lice-preduzetnika, odnosno ime i prezime računovođe građanina, JMB i adresu ako je računovođa fizičko lice (certifikovani računovođa). Upisati i broj telefona fiksne mreže za računovođu.

Ukoliko je u pravnom licu/fizičkom licu-preduzetniku određeno posebno lice za obavljanje poslova računovodstva upisuje se njegovo ime i prezime i JMB.

Redni broj 18. Upisati oznaku "X" kao odgovor na pitanje u tabeli, ako je podnosilac zahtjeva u prethodnom periodu preuzeo drugi poslovni subjekt ili promijenio pravni status samog poslovnog subjekta.

Redni broj 19.1. Upisati podatke o preuzetom subjektu. Ako je odgovor "DA" na pitanje iz rednog broja 18. navesti podatke o preuzetom subjektu navodeći datum preuzimanja, naziv preuzetog poslovnog subjekta, PIB/IB preuzetog subjekta, naziv firme ili ime i prezime vlasnika preuzetog poslovnog subjekta, JMB/PIB/IB vlasnika preuzetog subjekta.

Redni broj 19.2. Upisati podatke o promjeni pravnog oblika podnosioca zahtjeva. Ako je odgovor "DA" na pitanje iz rednog broja 18. upisati podatke o datumu promjene pravnog oblika, prethodni naziv pravnog lica, prethodni PIB/IB pravnog lica.

Redni broj 20. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu spoljnotrgovinskog poslovanja i međunarodne špedicije. Ako je zaokruženo "DA" upisati broj i datum rješenja izdatog od nadležnog organa o registrovanoj djelatnosti spoljnotrgovinskog poslovanja.

Redni broj 21. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije. Ako je zaokruženo "DA" upisati broj i datum rješenja o registrovanoj djelatnosti međunarodne špedicije.

Redni broj 22. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije. Upisati podatke o nazivu lokacije za podnošenje carinskih prijava kod Carinskih ispostava/Carinskih referata na graničnim prelazima (CI/CRGP) i podatke o licu koje će podnositi carinske prijave (prezime i ime i JMB). Ako podnosilac zahtjeva ima više od pet (5) lokacija/lica, obavezan je da priloži listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u ovoj tabeli o svim lokacijama/licima.

Redni broj 23. Popunjava samo podnosilac zahtjeva-obveznik akcize, upisujući oznaku "x" pored vrste prihoda odnosno naziva akcize i datum početka obavljanja djelatnosti iste.

Redni broj 24.1. Popunjava UIO upisujući datum početka uvoza akciznih proizvoda koji ne može biti raniji od 01.07.2009. godine.

Redni broj 24.2. Popunjava UIO upisujući datum početka obavljanja djelatnosti proizvodnje akciznih proizvoda.

Redni broj 25. Upisati oznaku "X" u polje odabranog zvaničnog jezika u BiH, kojim podnosilac zahtjeva želi da ubuduće komunicira sa UIO.

Redni broj 26. Upisati broj i naziv priloga koji su priloženi uz zahtjev.

Zahtjev treba biti datiran, potpisan i ovjeren zvaničnim poslovnim pečatom. Ako je podnosilac jedini vlasnik onda samo od strane podnosioca, a ako je podnosilac pravno lice onda od strane odgovornog lica odnosno ovlašćenog lica, te od strane fizičkog lica-građanina ako je isti podnosilac zahtjeva. Ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice-građanin pečat nije obavezan.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	PRAVILNIK O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA ("Sl. glasnik BiH", br. 51/2012 i 68/2016)
Rubrika:	XIII-2 - Porezi, akcize i poreski postupak/Ostale vrste poreza
Nivo dokumenta:	Bosne i Hercegovine
Glasilo:	Službeni glasnik BiH, broj 68/2016 od 13/09/2016
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	11/07/2012 -
Verzija na snazi:	21/09/2016 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), a u skladu sa članom 44. i čl. 57 - 62. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), članom 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) i članom 13. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 12. sjednici održanoj dana 02.09.2016. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA
Donosilac:	Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Natpropisi:	1. ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 57/2004, 51/2006, 93/2008, 54/2010 i 76/2011) 2. ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005 i 100/2008) 3. ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014 i 60/2014) 4. ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ("Sl. glasnik BiH", br. 89/2005) 5. ZAKON O SISTEMU INDIREKTOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009 i 32/2013)
Unijeto u bazu:	20/09/2016
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)